P U T U S A N

Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoseph HC Nainggolan
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indo nesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono No. 01 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoseph HC Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoseph HC Nainggolan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 800.000.000,- subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,36 gram dan berat bersih 1,16 gram, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet alat congkel dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Yoseph HC Nainggolan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 di Jalan Selamet Ketaren Gg. Melinjo Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Ridarmi Ginting, saksi Joko Andri dan saksi Winsdy Saragih (masing-masing anggota Polisi Percut Sei Tuan) melakukan patroli antisipasi gangguan Kamtibmas dengan menggunakan mobil patroli, ketika para saksi melintasi Jalan Selamet Ketaren depan Gg. Melinjo Kel. Bandar Selamat Kec, Medan Tembung para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yagn sedang berdiri dipinggir jalan, ketika para saksi hendak menanyakan apa kegiatan ketiga laki-laki tersebut, tiba-tiba terdakwa Yoseph HC Nainggolan melarikan diri kearah Gg. Melinjo, meliha itu para saksi curiga dan mengejar terdakwa, pada saat hendak ditangkap terdakwa melemparkan sesuatu dari tangan kanan terdakwa, lalu para saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru dibeli dari Roni (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4057/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, barang bukti yang ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1, 16 (satu koma satu enam) gram yang diperiksa milik terdakwa Yoseph HC Nainggolan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4058/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, barang bukti yang ditemukan : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik terdakwa Yoseph HC Nainggolan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Yoseph HC Nainggolan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 di Jalan Selamet Ketaren Gg. Melinjo Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Ridarmi Ginting, saksi Joko Andri dan saksi Winsdy Saragih (masing-masing anggota Polisi Percut Sei Tuan) melakukan patroli antisipasi gangguan Kamtibmas dengan menggunakan mobil patroli, ketika para saksi melintasi Jalan Selamet Ketaren depan Gg. Melinjo Kel. Bandar Selamat Kec, Medan Tembung para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yagn sedang berdiri dipinggir jalan, ketika para saksi hendak menanyakan apa kegiatan ketiga laki-laki tersebut, tiba-tiba terdakwa Yoseph HC Nainggolan melarikan diri kearah Gg. Melinjo, meliha itu para saksi curiga dan mengejar terdakwa, pada saat hendak ditangkap terdakwa melemparkan sesuatu dari tangan kanan terdakwa, lalu para saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru dibeli dari Roni (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4057/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, barang bukti yang ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1, 16 (satu koma satu enam) gram yang diperiksa milik terdakwa Yoseph HC Nainggolan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4058/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, barang bukti yang ditemukan : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik terdakwa Yoseph HC Nainggolan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Yoseph HC Nainggolan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 di Jalan Selamet Ketaren Gg. Melinjo Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Ridarmi Ginting, saksi Joko Andri dan saksi Winsdy Saragih (masing-masing anggota Polisi Percut Sei Tuan) melakukan patroli antisipasi gangguan Kamtibmas dengan menggunakan mobil patroli, ketika para saksi melintasi Jalan Selamet Ketaren depan Gg. Melinjo Kel. Bandar Selamat Kec, Medan Tembung para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yagn sedang berdiri dipinggir jalan, ketika para saksi hendak menanyakan apa kegiatan ketiga laki-laki tersebut, tiba-tiba terdakwa Yoseph HC Nainggolan melarikan diri kearah Gg. Melinjo, meliha itu para saksi curiga dan mengejar terdakwa, pada saat hendak ditangkap terdakwa melemparkan sesuatu dari tangan kanan terdakwa, lalu para saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru dibeli dari Roni (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4057/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, barang bukti yang ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1, 16 (satu koma satu enam) gram yang diperiksa milik terdakwa Yoseph HC Nainggolan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4058/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, barang bukti yang ditemukan : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik terdakwa Yoseph HC Nainggolan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Selamat Ketaren Gg Melinjo, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung;
   - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika gol I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 1,36 gram beras bersih 1,16 gram, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet alat congkel, uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk di jual;
   - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa caranya adalah sabu tersebut terdakwa terima dari seorang laki-laki yang bernama Roni;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Winsdy Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Selamat Ketaren Gg Melinjo, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika gol I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 1,36 gram beras bersih 1,16 gram, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet alat congkel, uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk di jual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa caranya adalah sabu tersebut terdakwa terima dari seorang laki-laki yang bernama Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 115/10165.07/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rosma Sriyanti Pakpahan, NIK. P. 80867 selaku Pemimpin Cabang dan Wanda Ade Wahyuni Sembiring NIK. P. 87784 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat bersih (netto) 1,16 (satu koma satu enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4057/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4058/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mili liter urine milik Terdakwa, positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Selamat Ketaren Gg Melinjo Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Plastik Klip yang berisikan narkotika Gol I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 1,36 gram beras bersih 1,16 gram, 5 (lima) Buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Pipet Alat Congkel, Uang Tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Roni dengan maksud Sabu tersebut Untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat bersih 1,16 (satu koma satu enam) gram;
2. 5 (lima) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah pipet alat congkel;
4. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Joko Andri, saksi Winsdy Saragih dan Ridarmi Ginting, masing-masing anggota Polisi Percut Sei Tuan, melakukan patroli antisipasi gangguan Kamtibmas dengan menggunakan mobil patroli, ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melintasi Jalan Selamet Ketaren depan Gg. Melinjo Kel. Bandar Selamat Kec, Medan Tembung para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan, ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi hendak menanyakan apa kegiatan ketiga laki-laki tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa melarikan diri kearah Gg. Melinjo, meliha itu Saksi dan rekan-rekan Saksi curiga dan mengejar Terdakwa, pada saat hendak ditangkap Terdakwa melemparkan sesuatu dari tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang baru dibeli dari saudara Roni, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 115/10165.07/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rosma Sriyanti Pakpahan, NIK. P. 80867 selaku Pemimpin Cabang dan Wanda Ade Wahyuni Sembiring NIK. P. 87784 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat bersih (netto) 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4057/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Yoseph HC Nainggolan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (wederrechtelijk) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;

3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka perbuatan yang dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan a quo?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Joko Andri, saksi Winsdy Saragih dan Ridarmi Ginting, masing-masing anggota Polisi Percut Sei Tuan, melakukan patroli antisipasi gangguan Kamtibmas dengan menggunakan mobil patroli, ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melintasi Jalan Selamet Ketaren depan Gg. Melinjo Kel. Bandar Selamat Kec, Medan Tembung para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan, ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi hendak menanyakan apa kegiatan ketiga laki-laki tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa melarikan diri kearah Gg. Melinjo, meliha itu Saksi dan rekan-rekan Saksi curiga dan mengejar Terdakwa, pada saat hendak ditangkap Terdakwa melemparkan sesuatu dari tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Terdakwa yang baru dibeli dari saudara Roni, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2736/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram, yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat bersih 1,16 (satu koma satu enam) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan, diperjualbelikan maupun digunakan secara bebas, agar tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana di bidang narkotika, sementara 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet alat congkel, oleh karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti hasil dari upah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yoseph HC Nainggolan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat bersih 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet alat congkel;

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu,** tanggal **1 November 2023,** oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Phillip M. Soentpiet, S.H.
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)